



Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária de Santa Catarina
1ª Vara Federal de Blumenau

Rua 7 de Setembro, 1574, 4º andar - Bairro: Centro - CEP: 89010-204 - Fone: (47)3231-6821 - www.jfsc.jus.br - Email: scblu01@jfsc.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5012227-71.2018.4.04.7205/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 1997.72.05.005198-7/SC

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

RÉU: ESTADO DE SANTA CATARINA

RÉU: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

INTERESSADO: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI

INTERESSADO: INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN

INTERESSADO: ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL (APIB)

ADVOGADO(A): IORRANNIS LUIZ MOREIRA DA SILVA

INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DESPACHO/DECISÃO

1. Ev. 291:2. a. INDEFIRO o pedido na condição de litisconsorte necessário, pois, encontrando-se o processo na fase de cumprimento de sentença, impertinente, a meu ver, falar-se na instauração de litisconsórcio a esta altura; b. DEFIRO o pedido, no entanto, na condição de interessada, observando-se o item 2 da decisão (ev. 293).

2. Ev. 308:1. INDEFIRO o pedido de "*prorrogação do prazo para juntada dos dados e medições atualizados referentes à recente e bem-sucedida operação de fechamento das comportas, haja vista que alguns dos técnicos responsáveis ainda se encontram em campo*", visto que o prazo, inicialmente de 24h, (item 5, ev. 281:1), dadas as suspensões advindas no seu cômputo, transformou-se em dias, vindo a extinguir-se somente no dia 16, tempo, assim, mais do que suficiente, dada a urgência da situação e a necessidade de condizente empenho dos envolvidos, para cumprir aquilo que o Estado se comprometeu.

3. Ev. 315:1 e 316:1: aguardem o decurso do prazo referido no item 2, bem assim, o desenrolar das tratativas firmadas no ev. 281:1, fruto de consenso entre todos os envolvidos, o que, em situações tais, não só são recomendáveis que se realizem desta forma, mas também que se as observe, até mesmo em observância ao princípio da boa-fé.

Intimem-se com urgência.

Documento eletrônico assinado por **LEANDRO PAULO CYPRIANI, Juiz Federal Substituto**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico <http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php>, mediante o preenchimento do código verificador **720010586704v4** e do código CRC **f32cd799**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEANDRO PAULO CYPRIANI

Data e Hora: 11/10/2023, às 14:12:33